

1501873-64.2022.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... (cinco doze avos), tendo em vista que o delito de roubo foi "triqualeficado"
(este se realizou com três causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes,
restrição da liberdade das vítimas e uso de arma branca).

Sobre o aumento de 5/12 (cinco doze avos) no roubo biqualeficado, já se posicionou
a jurisprudência:

"ROUBO BIQUALIFICADO - Ameaça exercida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501873-64.2022.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501873-64.2022.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de
Ocorrência, Portaria - 2062682/2022 - DEL.POL.JUQUITIBA, 17355061 -

DEL.POL.JUQUITIBA, 1386/21/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 1416/21/409 -

DEL.POL.JUQUITIBA, 2062682 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RAMOS SANTIAGO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

GUILHERME RAMOS SANTIAGO, VITOR SANTOS PINTO e ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAÚJO,
qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos
II, V e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme os fatos narrados na
denúncia à qual me reporto (fls. 54/56).

Oferecida a denúncia (fls. 56/59), esta foi recebida (fls. 61/62).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 122/130, 140/141 e 142/144). Em seguida, houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 147).

Durante a instrução foram ouvidas vítimas, testemunhas e, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, ao passo que as defesas técnicas apresentaram memoriais escritos (fls. 211/218, 219/228 e 229/231), pugnando pela absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória. O acusado VICTOR ainda alegou a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia.

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Respeitante ao reconhecimento pessoal, a matéria será analisada conjuntamente ao mérito.

Não há outras questões preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados, de fato, praticaram os delitos descritos na denúncia.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelas fotografias (fls. 13/19), pelos autos de reconhecimento de objeto, de pessoa e fotográfico (fls. 23/25, 27/29, 38/40 e 42/44), pelo relatório final (fls. 50/51), pelo laudo pericial (fls. 131/133), bem como pela prova oral nos autos produzida.

Dos mesmos elementos, inferem-se as respectivas provas da autoria que recaem sobre o requerido.

A vítima Young Soon Oh Kwon, quando ouvida em juízo, disse que quatro homens invadiram sua residência por volta de 4h50min da manhã, os quais possivelmente ingressaram pela casa vizinha.

Relatou que acordou de madrugada para tomar seu remédio e foi abordada por um indivíduo alto e gordo, que lhe segurou e rendeu com uma metralhadora, colocando o objeto em suas costas.

Afirmou que percebeu que o roubador estava bem equipado, com colete e armamento. Eles exigiram que os levasse até o quarto de seu cônjuge, momento que os roubadores o acordaram com chutes e pontapés. A partir de então passaram a ficar sob a custódia dos criminosos.

Declarou que os delinquentes subtraíram desde itens de maior valor, a exemplo de joias, como mantimentos da dispensa e geladeira.

Relatou que os réus exigiam que ela mostrasse onde estava o cofre. Contudo, não havia cofre na residência, fato que ensejou o aumento das agressões físicas e verbais.

Informou que um dos indivíduos solicitou a entrega de seus cartões de débito e crédito para passar na maquininha que possuíam. No entanto, por algum erro, não estavam conseguindo processar o valor. Os roubadores recebiam ordens, via telefone, de terceira pessoa que não estava no local, durante a tentativa de transferência

dos valores

Explanou que os indivíduos não efetuaram transação com a máquina de cartão, então, e passaram a questioná-la acerca de seu número PIX, para que efetuasse transferência dos valores em conta.

Disse que, como começou a amanhecer, solicitou que levassem tudo da casa o quanto antes, a fim de não envolver mais pessoas que chegariam no local. Os roubadores os deixaram amarrados pelos pulsos em um poste na residência.

Asseverou que os indivíduos encontraram uma caixa com joias trazidas da Coreia há 50 anos, as quais tinham muito valor sentimental, pois foram repassadas por herança em sua família. Também foram subtraídas joias da sua nora.

Aduziu que permaneceu refém por cerca de duas horas e que consegue reconhecer os indivíduos, pois permaneceu com os roubadores durante toda a empreitada criminal.

Declarou que dois indivíduos estavam sem máscara. O falecido era aquele que utilizava a máquina de cartão. O acusado Guilherme era o que mais proferia ameaças. Guilherme pegou um facão e disse que cortaria sua cabeça caso não cooperasse.

Em juízo, a vítima reconheceu Guilherme e Vitor.

Os investigadores de polícia José Marcelo Rabello e Alexsandro Souza Oliveira relataram que, após diversas notícias de roubos na região dos fatos, passaram a diligenciar o local e prenderam alguns indivíduos em flagrante, sendo que, na ocasião, um acabou falecendo, pois entrou em combate com os agentes da lei.

Ressaltaram que encaminharam diversas vítimas para a delegacia a fim de que procedessem a eventual reconhecimento.

Asseveraram que a vítima reconheceu os indivíduos Guilherme e Vitor pessoalmente e o acusado Robson por fotografias.

Alexsandro ainda ressaltou que o réu Robson foi apreendido um simulacro de metralhadora.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejada com os depoimentos prestados por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria

sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

“Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

O réu ROBSON, quando interrogado, negou a prática do crime.

O acusado GUILHERME também negou o envolvimento com o delito, esclarecendo que conhece Vitor desde pequeno porque moram no mesmo bairro.

E o réu VITOR, em juízo, negou os fatos.

Pois bem.

Suas justificativas, malgrado, não convencem, eis que despidas de lógica, de verossimilhança e dissonantes das palavras da vítima e testemunhas, contra quem nada se levantou ou sequer se argumentou.

As versões apresentadas pelas vítimas em solo policial e em juízo, corroboradas pelas testemunhas inquiridas, não podem ser desprezadas, na medida em que não há motivos para que, gratuitamente, passem a imputar aos acusados a infração penal objeto dos autos.

Ademais, em delitos como tais, os agentes agem na clandestinidade, aproveitando-se de oportunidades em que a pretensa vítima esteja desacompanhada ou mais exposta à investida criminal, de modo que os roubadores preferem agir quando não há testemunhas oculares dos fatos.

Assim, imprescindível a palavra da vítima para elucidação dos fatos, devendo o juízo valorar e prestigiar referido meio de prova, quando amparado pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorre no particular.

Nesse sentido:

PROVA – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, TITUBEIA NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO – EFICÁCIA – As declarações prestadas pela vítima, em crimes como o de roubo, via de regra praticados na clandestinidade, são de vital importância para a elucidação dos fatos, não merecendo ser afastadas (...). (TACRIMSP – Ap 1279815/1 – 11ª C. – Rel. Juiz Pires de Araújo – DOESP 14.02.2002).

Note-se que na fase inquisitiva as vítimas reconheceram os três acusados sem sombra de dúvidas, conforme se verifica nos autos de reconhecimento juntados no processo.

Com efeito, Young Chul Oh disse em solo policial: “. O indivíduo que reconheceu fotograficamente, que ora sabe se chamar ROBSON ALEXANDRE CARVALHO ARAUJO, era aquele portava a metralhadora. Foi ele que subjuguou sua esposa, agarrando-a pelo pescoço. Determinou que abrissem a casa, e os outros três acordaram o declarante aos chutes. Eles estavam com o rosto parcialmente cobertos com máscara tipo descartável preta, mas por várias vezes deixaram os rostos à mostra. Que neste ato, reconhece sem sombras de dúvidas, os indivíduos GUILHERME RAMOS SANTIAGO e VITOR SANTOS PINTO, como sendo dois dos quatro indivíduos que lhes roubaram. Que também, reconheceu um terceiro indivíduo, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO ARAUJO, fotograficamente, como já mencionou, como aquele que subjuguou sua esposa e portava a arma tipo metralhadora. Também reconheceu fotograficamente o indivíduo MATEUS DOS

SANTOS FAJARDO - como um dos integrantes da quadrilha que lhes vitimaram naquele dia o qual vem a saber que morreu em confronto com a Polícia" (fls. 26).

Da mesma forma, Young Soon Oh Kwon, ao ser ouvida na delegacia, disse: "reconhece sem sombras de dúvidas, os indivíduos GUILHERME RAMOS SANTIAGO e VITOR SANTOS PINTO, como sendo dois dos quatro indivíduos que lhes roubaram. Que também, reconheceu um terceiro indivíduo, ROBSON ALEXANDRE CARVALHO ARAUJO, fotograficamente, como já mencionou, como aquele que lhe subjugou e portava a arma tipo metralhadora. Também reconheceu fotograficamente o indivíduo MATEUS DOS SANTOS FAJARDO" (fls. 22).

E referido reconhecimento foi confirmado em juízo.

Além disso, em que pesem as alegações da defesa técnica respeitante ao reconhecimento pessoal realizado em solo policial, a prova oral produzida é no sentido de que foi devidamente observado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, de se notar que foi a filha das vítimas que registrou a ocorrência, conforme se verifica no boletim de ocorrência de fls. 04/06.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na prova, notadamente porque o reconhecimento foi devidamente convalidado em juízo.

Dessa forma, ao se analisar o conjunto das provas e elementos produzidos nos autos, verifica-se que os acusados, de fato, praticaram o crime em tela.

Também inequívoco o uso de arma de fogo na ocasião dos fatos, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido.

Ressalto que, embora tenha sido apreendido um simulacro, as vítimas asseveraram em solo policial que além de metralhadora (simulacro apreendido), os roubadores se valeram de revólver e de uma faca (fls. 22 e 26)

Assim, a não apreensão da arma de fogo em nada prejudica o reconhecimento da respectiva causa de aumento, ante a robusta prova oral no sentido de que o acusado utilizou, de fato, arma de fogo em sua empreitada criminosa.

A propósito, este é entendimento dos Tribunais pátrios a respeito do tema:

STJ: "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515);

STJ: "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

E mais, ensina-nos o Professor Guilherme de Souza Nucci que "... a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizado pela simples, mas verossímil palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: TJSP "A não apreensão de arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, I do CP, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um

revólver" (Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara. Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.)" (In, NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora RT, pgs. 690/691).

E também é o que ocorre quanto à qualificadora do concurso de agentes, vez que é prescindível a identificação de todos os agentes criminosos, bastando que a prova produzida leve à certeza de que o crime foi praticado em concurso de agentes, como ocorre nos autos.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Insurgência contra a r. sentença que condenou o acusado como incurso nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, c.c o 61, II, 'h', do CP, 159, §1º, c.c o 61, II, 'h', e 288, parágrafo único, na forma do 69 todos do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Majorantes do roubo bem delineadas. Concurso de agentes inquestionável. Prescindível a identificação de todos os agentes. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário à subtração. Escorreito o juízo positivo de incidência da qualificadora prevista no artigo 159, §1º, do Código Penal. Impossível a aplicação do princípio da consunção. Condutas decorrentes de designios autônomos.[...] Regime inicial fechado bem fixado. Concurso material decorrente de condutas autônomas previstas em tipos penais de espécies diferentes. Inviável o reconhecimento da continuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0086972-27.2017.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

Dessa forma, evidente que os acusados praticaram o delito de roubo com a uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas, pois estas afirmaram que a empreitada perdurou por aproximadamente duas horas, período em que permaneceram sob a custódia dos roubadores.

Ainda, depreende-se que os roubadores utilizaram arma branca na empreitada criminosa, conforme já pontuado, na medida em que um deles se valeu de um facão para ameaçar as vítimas.

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda ao delito de roubo qualificado nos termos do artigo 157, §2º, incisos II, V e VII e §2º-A, inciso I, do CP, sendo sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ante o exposto, considerando o que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno GUILHERME RAMOS SANTIAGO, VITOR SANTOS PINTO e ROBSON ALEXANDRE CARVALHO DE ARAÚJO, qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena da condenação.

Na primeira fase da dosimetria, partindo da premissa de que a ofensividade da lesão deve ser analisada concretamente, ressalto que a culpabilidade dos réus e as

circunstâncias do crime são mais graves.

Com efeito, o crime em tela poderia ter sido praticado com grave ameaça às vítimas, pois elas já estavam subjugadas em razão do uso de arma de fogo e arma branca pelos roubadores.

No entanto, os roubadores optaram por empregar violência física contra os ofendidos, sendo que além de terem ameaçado decapitar um deles, os acusados empreenderam mais violência física contra as vítimas quando perceberam que elas não possuíam cofre na residência.

Tais fatos revelam maior culpabilidade dos réus, pois empregaram meio mais violento para garantir a subtração dos bens.

Deveras, dar efetividade ao Princípio da Individualização da Pena é aplicá-la de acordo com as peculiaridades do caso concreto, verificando a conduta do agente e a magnitude da lesão ou perigo de lesão que tal conduta gerou ao bem jurídico protegido, de tal modo que se o fato ofende o bem jurídico que maneira mais gravosa que a habitual, a resposta estatal, por meio da repressão criminal, deve ser mais acentuada.

Não é correto aplicar a mesma pena base aos indivíduos que praticam crime semelhante mediante grave ameaça, e no caso dos autos. Isso porque a ofensividade das condutas dos réus atinge o bem jurídico de forma diversa (Princípio da Isonomia).

Diante disso, aumento as penas do crime em 1/6 (um sexto), por conta das suas culpabilidades e das circunstâncias do crime.

Ainda nesta fase, verifico que o réu GUILHERME possui 02 condenações definitivas que lhe causam reincidência, conforme certidões de fls. 196/199 e consulta processual realizada.

Portanto, utilizo uma das condenações como Maus Antecedentes e majoro a reprimenda do referido acusado em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, utilizo a condenação não sopesada na fase anterior e agravo a pena de GUILHERME em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência.

Da mesma forma, considerando que o réu ROBSON possui uma condenação definitiva que lhe causa reincidência (fls. 200/202), agravo sua pena em 1/6 (um sexto).

E, na terceira fase de dosagem, em relação ao delito de roubo, com fundamento no parágrafo 2, II e V, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena do requerido à razão de 5/12 (cinco doze avos), tendo em vista que o delito de roubo foi "triqualeficado" (este se realizou com três causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma branca).

Sobre o aumento de 5/12 (cinco doze avos) no roubo triqualificado, já se posicionou a jurisprudência:

"ROUBO TRIQUALIFICADO - Ameaça exercida mediante emprego de arma e concurso de agentes - Aumento da reprimenda - Entendimento: - Em se tratando de roubo triqualificado, por ameaça exercida com emprego de armas e em concurso de agentes, a pena aplicada deve ser maior do que quando o delito for praticado através de uma única qualificadora, eis que as chances de sucesso, na primeira hipótese, são maiores e a vítima, mais intimidada, terá menores possibilidades de reação" (RJDTACRIM - VOLUME 13 - JANEIRO/MARÇO/1992 - PÁGINA - 134 - RELATOR: - SILVA RICO).

Portanto, com a inclusão de mais uma “qualificadora” (causa de aumento), em lei que modificou o artigo 157, no caso de existência de apenas uma “qualificadora”, a pena é aumentada de 1/3 (um terço). No caso de duas, 3/8 (três oitavos), três, 5/12 (cinco doze avos), quatro, 11/25 (onze vinte e quatro avos) e assim por diante até o máximo. Portanto, o aumento nesta fase, para o réu, é de 3/8 (três oitavos).

Ainda, na derradeira fase, tendo em vista que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento da reprimenda do acusado em mais 2/3 (dois terços).

Dessa forma, para o réu GUILHERME, chego à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Para o réu ROBSON, chego à reprimenda de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

E para o réu VITOR, chego à reprimenda de 11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena para todos os acusados é o FECHADO, face ao montante de pena, a violência e grave ameaça empregadas, além do fato de que Guilherme e Robson são reincidentes.

Por oportuno, ressalto que “descabe alegar desproporcionalidade ou severidade em excesso, pois observado o regramento aplicável e motivada a estipulação. Cabendo lembrar que a dosimetria é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a reprimenda” (TJSP; Apelação Criminal 1500371-41.2018.8.26.0362; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.” Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Ademais, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, tendo em vista o montante da pena e pela grave ameaça empregada pelo réu (art. 44, I e III do CP).

Também em razão da quantidade de pena e da culpabilidade, não cabe a sua suspensão (art. 77 “caput” e inciso II, do CP).

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão

presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Ainda, é inequívoco que a soltura dos réus poderá colocar a terceiras pessoas em risco, na medida em que se verifica no relatório da autoridade policial que uma testemunha de um dos inquéritos existentes em face dos acusados desapareceu.

Nomes no rol, oportunamente.

Custas “ex lege”.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA